

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3560/2530

เด็กชายปริญญา เวชุนสิทธิ์
กระทรวงการคลัง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 2, มาตรา 4, มาตรา 9

เงินเพิ่มพิเศษมีผลใช้บังคับในการรวมเป็นเงินเดือนสุดท้ายตามพ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2526 มาตรา 9 มีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษพ.ศ. 2521 มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าวต้องตีความว่า บุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายก่อนวันที่พ.ร.บ. ฉบับนี้ใช้บังคับย่อมมีสิทธิเรียกร้องและฟ้องเรียกบำนาญพิเศษในฐานะทายาทผู้มีสิทธิเมื่อพ.ร.บ. ฉบับนี้ใช้บังคับแล้วกรณีเช่นนี้หาใช่เป็นกรณีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับย้อนหลังไม่.

โจทก์ฟ้องว่า เดิมจำสืบทำรวจทวิ เวชุนสิทธิ์ จดทะเบียนสมรสกับนางเรวดี มีบุตรร่วมกัน 1 คน ต่อมาจดทะเบียนหย่ากันแต่ยังอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาและมีบุตรด้วยกันอีก 1 คนคือ โจทก์จำสืบทำรวจทวิถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยิงตายเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2525 ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งทางราชการ บุตรจึงมีสิทธิได้รับเงินบำนาญพิเศษจนอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ และหากศึกษาอยู่ก็ได้รับต่อไปตลอดเวลาที่

ยังศึกษาอยู่นกว่าอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์นางเรวดีได้ยื่นคำร้องขอต่อศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2525ว่า โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำสืบตำรวจทวิ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเฉลี่ยเงินบำนาญพิเศษเท่ากับบุตรคนอื่นของจำสืบตำรวจทวิขอให้พิพากษาบังคับให้จำเลยจ่ายเงินบำนาญพิเศษให้แก่โจทก์เดือนละ 1,153.10 บาท ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 23,062 บาท และให้จ่ายต่อไปนับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์จะมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งขอรับสิทธิอื่นที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามกฎหมายด้วย

จำเลยให้การว่าผู้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษต้องเป็นทายาทในขณะที่จำสืบตำรวจทวิถึงแก่ความตาย โจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำสืบตำรวจทวิเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2525 ซึ่งเป็นวันที่ศาลสั่ง สิทธิของโจทก์จึงเกิดขึ้นภายหลังจากที่จำสืบตำรวจทวิถึงแก่ความตาย ขณะที่จำสืบตำรวจทวิถึงแก่ความตายโจทก์ไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่ใช่ทายาทตามกฎหมายของจำสืบตำรวจทวิโจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ทั้งขณะที่จำสืบตำรวจทวิถึงแก่ความตายนั้นพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2526 ยังไม่ใช้บังคับและพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้มีผลย้อนหลังหากโจทก์มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษจะต้องเฉลี่ยตามส่วนของบุตรซึ่งจะได้เพียงเดือนละ 790.20 บาท รวม 20 เดือน เป็นเงิน 15,804 บาทการที่จะได้รับถึงอายุ 25 ปีนั้น โจทก์จะต้องศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรืออุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

ระหว่างพิจารณา คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่าจำสืบตำรวจทวิถึงแก่ความตายก่อนที่จะประกาศใช้พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2526 ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางสั่งให้โจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำสืบตำรวจทวิก่อนที่พระราชบัญญัตินี้จะประกาศใช้บังคับเช่นเดียวกันหากโจทก์มีสิทธิที่จะ

ได้รับบำนาญพิเศษตามฟ้องก็จะมีสิทธิได้เดือนละ 790.20 บาท นอกจากนี้โจทก์ขอ
สละสิทธิในบำนาญพิเศษที่ทางราชการได้จ่ายให้แก่ทายาทไปแล้ว แต่ขอรับบำนาญ
พิเศษเป็นรายเดือนนับตั้งแต่เดือนถัดจากที่ศาลพิพากษาเป็นต้นไปเท่านั้น

ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยจ่ายเงินบำนาญพิเศษให้แก่โจทก์เดือนละ
790.20 บาท นับถัดจากเดือนที่ศาลพิพากษาเป็นต้นไปภายในกำหนดเวลาและ
เงื่อนไขของบทบัญญัติมาตรา 45(1) แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. 2494

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ในปัญหาที่ว่าพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2526 มีผลใช้บังคับย้อนหลังหรือไม่นั้น เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัตินี้ได้ระบุไว้ที่หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัตินี้เองว่า "โดยที่เป็นการ
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ให้รวม
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.) เข้ากับเงิน
เดือนเดือนสุดท้าย เพื่อการคำนวณบำเหน็จบำนาญโดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลัง
ตั้งแต่วันประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบ
เป็นกรณีพิเศษพ.ศ. 2521 และสมควรให้บุตรที่ได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรที่
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษและบำเหน็จตกทอดได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ฉบับปัจจุบัน ฯลฯ" สำหรับ
มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่า "พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป" ส่วนมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติเดียวกันนี้บัญญัติว่า "ในกรณีที่มีผู้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เงินเพิ่มพิเศษดังกล่าวมีผลใช้บังคับในการรวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2521" ดังนั้นเมื่ออ่านหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติกับมาตรา 2 และมาตรา 9 ประกอบกันแล้วจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัตินี้โดยทั่วไปมิได้มีผลใช้บังคับย้อนหลังแต่ประการใด แต่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2526 เป็นต้นไป คงมีผลใช้บังคับย้อนหลังเฉพาะกรณีตามมาตรา 9 ในเรื่องการให้รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดเข้ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย เพื่อการคำนวณบำเหน็จบำนาญ ดังได้อธิบายไว้ที่หมายเหตุเท่านั้น

สำหรับมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวบัญญัติให้เพิ่มบทนิยามคำว่า "ทายาทผู้มีสิทธิ" ให้หมายความว่า

(1) บุตรและให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ารู้หรือควรารู้ถึงความตายของบิดา

(2) สามีหรือภรรยา

(3) บิดาและมารดา

ตามบทบัญญัติดังกล่าวบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายหาได้หมายความว่าต้องมีคำพิพากษาของศาลเช่นนั้นตั้งแต่วันที่

ที่ 25 ตุลาคม 2526 อันเป็นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไปจึงจะเป็น
ทนายทผู้มีสิทธิส่วนบุตรที่มีคำพิพากษาของศาลเช่นนั้นก่อนวันดังกล่าวมิใช่ทนายทผู้มี
สิทธิดังคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและฎีกาของจำเลยไม่ หากแปลความหมายเช่นนั้น
คำว่า บุตรสามีหรือภริยา บิดาและมารดาในมาตราเดียวกันนี้ก็จะต้องตีความว่าหมาย
ถึงบุตรที่เกิดเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว สามีหรือภริยาที่สมรสกันเมื่อพระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับแล้ว และบิดามารดาซึ่งเริ่มเป็นบิดามารดาเมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งจะได้ชัดว่าเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้หาเป็น
เช่นนั้นไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าสำหรับบุตรซึ่งได้มีคำพิพากษาของศาลเช่นนั้นก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ย่อมมีสิทธิเรียกร้องและฟ้องเรียกบำนาญพิเศษในฐานะ
ทนายทผู้มีสิทธิ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้วโดยที่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับหาสิทธิเช่นนั้นไม่ สำหรับโจทก์ในคดีนี้ก็เช่นเดียวกัน ขณะโจทก์เรียกร้อง
บำนาญพิเศษจากจำเลยและขณะโจทก์ฟ้องคดีนี้นั้น พระราชบัญญัติบำนาญ
ข้าราชการ(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2526 ใช้บังคับและโจทก์เป็นทนายทผู้มีสิทธิแล้ว โจทก์
จึงมีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษ กรณีเช่นนี้หาใช่เป็นกรณีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับย้อน
หลังดังคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยจ่ายบำนาญ
พิเศษแก่โจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น...

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายบำนาญพิเศษให้แก่โจทก์นับตั้งแต่เดือน
กันยายน 2527 เป็นต้นไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์".

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ